

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CAMPINAS/SP**

, brasileiro, c

o de mandato, vem, respeitosa-
mente, à presença de Vossa Excelência, propor

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

em face de _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, inscrita no CNPJ nº _____, atos e fundamentos.

I. DOS FATOS

O(a) Autor(a) adquiriu passagem aérea operada pela Ré para o trecho Campinas/SP–Salvador/BA, com embarque previsto para 18 de agosto de 2026, às 14h20, e chegada prevista para 18 de agosto de 2026, às 16h40, conforme comprovantes anexos.

Ocorre que o voo foi cancelado pela companhia aérea, sem que fosse oferecida solução adequada e tempestiva ao passageiro. O transporte somente foi concluído em 19 de agosto de 2026, às 17h10, após reacomodação em voo diverso, ocasionando atraso de aproximadamente 24 horas e 30 minutos em relação ao itinerário originalmente contratado.

A falha contratual foi agravada pela ausência de informação clara, pela demora no remanejamento e pela assistência material insuficiente. Durante o período de espera, o Autor perdeu reunião profissional previamente agendada em Salvador, precisou pernoitar por conta própria em Campinas e não recebeu da Ré alimentação, hospedagem ou transporte adequados.

Em razão direta do ocorrido, o Autor suportou despesas no valor de R\$ 1.284,60, referentes a hospedagem, alimentação, transporte terrestre e remarcação de compromisso profissional, comprovadas pelos documentos anexos, além de intensa frustração, insegurança, desgaste e abalo que ultrapassaram os inconvenientes ordinários de uma viagem.

A Ré não solucionou administrativamente o problema, embora o Autor tenha registrado nte o serviço de atendimento ao consumidor sob o protocolo nº e solicitado o reembolso das despesas, sem resposta satisfatória.

II. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A contratação de transporte aéreo caracteriza relação de consumo. A companhia aérea presta serviço remunerado e o(a) Autor(a) dele se utilizou como destinatário final. O Código de Defesa do Consumidor disciplina a proteção do passageiro e a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

No caso, o cancelamento ou atraso do voo configura inadequação do serviço contratado, pois a Ré não entregou o transporte no tempo, modo e condições prometidos. A responsabilidade é objetiva: demonstrados a falha do serviço, o dano e o nexo causal, surge o dever de reparar, independentemente da prova de culpa.

A jurisprudência reconhece que, em voo doméstico, a companhia aérea responde pelos prejuízos decorrentes de atraso ou cancelamento quando a ocorrência revela falha do serviço e não há assistência adequada ao passageiro. Em precedente sobre cancelamento e atraso, o Tribunal de Justiça da Paraíba assentou a responsabilidade objetiva da transportadora e reconheceu que a manutenção emergencial integra os riscos da atividade, não afastando, por si só, o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

2ª CÂMARA CÍVEL

GABINETE DO DES. ALUÍZIO BEZERRA FILHO APELAÇÃO CÍVEL N.º

0821902-13.2022.8.15.0001

ORIGEM: 2ª Vara Cível de Campina Grande.

RELATOR: Desembargador Aluizio Bezerra Filho.

APELANTE: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

ADVOGADOS: Flavio Igel (OAB/SP n.º 306.018) e Paulo Guilherme de Mendonca Lopes (OAB/SP n.º 98.709-A).

APELADO: ty-person">Felipe Ferreira da Silva.

ADVOGADO: Samir Coelho Marques (OAB/MG n.º 142.643-A). Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME • Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., insurgindo-se contra sentença da 2ª Vara Cível de Campina Grande que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por ty-person">Felipe Ferreira da Silva, condenou a empresa ao pagamento de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora. A apelante alegou que a falha decorreu de evento imprevisível (manutenção emergencial), pleiteando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento e o atraso do voo configuram hipótese de responsabilidade civil da companhia aérea, com obrigação de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização se mostra proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR • A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. • O cancelamento e o atraso do voo, sem remanejamento ágil ou informações adequadas, configuram falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ilícito. • A manutenção emergencial alegada pela companhia aérea não configura excludente de responsabilidade, pois integra os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida. • O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos vivenciados pelo consumidor e o caráter pedagógico da condenação. • O termo inicial

dos juros de mora foi corretamente fixado a partir da citação, em virtude da relação contratual entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE • Recurso desprovido. Tese de julgamento: • A responsabilidade civil das companhias aéreas, em casos de cancelamento e atraso de voo, é objetiva e abrange os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. • O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1004409-71.2018.8.26.0066; TJSP, Apelação 1054634-90.2018.8.26.0100; STJ, REsp 1728068/SP. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas. ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela parte, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08219021320228150001, Relator: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

A mesma conclusão se aplica ao caso concreto. A Ré assumiu contratualmente o dever de transportar o(a) Autor(a) até o destino no horário contratado e de prestar assistência compatível com a intercorrência. A alteração unilateral do itinerário, somada à demora e à assistência deficiente, rompeu a legítima expectativa de cumprimento do contrato e evidencia defeito na prestação do serviço.

III. DA INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

A Ré não pode afastar sua responsabilidade mediante justificativa genérica de problema operacional, manutenção, reorganização de malha, indisponibilidade de aeronave ou outra circunstância inerente à exploração regular do transporte aéreo. Tais eventos, quando relacionados à própria organização da atividade, não eliminam o nexo causal entre a prestação defeituosa e os danos suportados pelo consumidor.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a disciplina aplicável a cancelamentos, alterações e atrasos de voo atribuídos a caso fortuito ou força maior, sem que o resultado retornado na pesquisa permita afirmar a solução definitiva do mérito dessa questão. Por isso, a presente demanda deve ser examinada a partir dos fatos efetivamente comprovados: a extensão do atraso, a causa concreta, a comunicação prestada e a assistência oferecida.

Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins

de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º; art. 5º, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025. (STF - ARE: 1560244 RJ, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 22/08/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)

No caso dos autos, a Ré deverá demonstrar concretamente a causa do evento e a adoção de todas as providências razoáveis para reduzir seus efeitos. Ainda que tenha ocorrido circunstância excepcional, a ausência de informação adequada, de reacomodação eficiente ou de assistência material permanece como falha autônoma do serviço e conserva o nexo causal com os prejuízos reclamados.

IV. DOS DANOS MATERIAIS

Os danos materiais correspondem às despesas comprovadamente suportadas pelo(a) Autor(a) em consequência do atraso ou cancelamento, incluindo transporte, alimentação, hospedagem e despesas relacionadas à remarcação de compromisso profissional, no total de R\$ 1.284,60.

Esses desembolsos não teriam ocorrido se o contrato tivesse sido cumprido regularmente. Há, portanto, relação direta entre a falha da Ré e o prejuízo patrimonial, devendo a companhia aérea ser condenada ao ressarcimento integral do valor demonstrado nos documentos anexos, sem prejuízo de despesas supervenientes diretamente relacionadas ao mesmo fato, caso comprovadas no curso do processo.

Em caso análogo de atraso superior a vinte horas e assistência inadequada, foi reconhecida a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes da falha do transporte, considerada incompatível com mero aborrecimento.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO PASSAGEIRO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME¹.

Recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R\$ 1.694,27 (um mil seiscientos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) e por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), devido ao atraso de voo que resultou em espera de mais de 20 (vinte) horas, sem adequada assistência ao passageiro. 2. A ré alegou que o atraso foi causado por demora nos processos de embargo e desembarque e condições meteorológicas adversas, alegações que afastariam a responsabilidade da companhia aérea por constituir força maior. 3. Ao final, a ré requereu a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. As questões em discussão consistem em saber se a ré é responsável pelo dano causado em virtude do atraso de voo da parte autora, bem como definir se o valor fixado para a indenização por danos morais foi proporcional ao transtorno enfrentado pela autora.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A responsabilidade da ré foi caracterizada pelo fortuito interno, relacionado as falhas operacionais e de gestão logística no transporte de passageiros, conforme consolidado pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao caso.6. As alegações da ré não foram corroboradas por provas suficientes e imparciais que justificassem o atraso de 21 (vinte e uma) horas.7. O montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais encontra-se adequado à gravidade do transtorno, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e não provido.9. Tese de julgamento: "Configura dano moral indenizável o atraso de voo superior a 20 horas, agravado pela falta de assistência adequada ao passageiro, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, sujeitando-o à indenização por danos materiais e morais."Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º e 14Código Civil, art. 944Código de Processo Civil, art. 85, § 11Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp nº 1.796.716TJPR, 9ª Câmara Cível, 0053765-35.2019.8.16.0021, Rel. Des. Rogerio Ribas, J. 02.05.2023(TJ-PR 00132426820238160173 Umuarama, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

A situação do(a) Autor(a) deve ser apreciada com base em suas circunstâncias concretas, especialmente a duração de aproximadamente 24 horas e 30 minutos, as despesas realizadas, a perda de reunião profissional e a ausência de assistência material adequada, elementos que demonstram a efetiva extensão do dano patrimonial.

V. DOS DANOS MORAIS

O atraso ou cancelamento suportado pelo(a) Autor(a) não consistiu em simples desconforto cotidiano. A falha provocou longa permanência no aeroporto, chegada ao destino no dia seguinte, pernoite involuntário, perda de compromisso profissional relevante e ausência de assistência material adequada, com repercussão concreta em sua tranquilidade, segurança e dignidade.

A jurisprudência tem reconhecido que a configuração do dano moral em casos de atraso ou cancelamento deve considerar as circunstâncias efetivamente demonstradas, especialmente a duração do atraso, a perda de conexão, a ausência de assistência e a intensidade dos transtornos. Em caso de atraso prolongado de voo doméstico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso destacou que a análise não se limita ao tempo de espera, devendo considerar o conjunto das circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento.

DIREITO DO CONSUMIDOR, AERONÁUTICO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 6.000,00, em razão de atraso de voo de aproximadamente 15 horas para chegada ao destino final, decorrente de manutenção não programada da aeronave que ocasionou a perda de conexão, situação agravada por se tratar de passageira idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos; (ii) a caracterização da manutenção não programada da aeronave como fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar; (iii) a configuração do dano moral em razão de atraso de voo de aproximadamente 15 horas, especialmente em se tratando de passageira idosa; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em voos domésticos, o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) resolve-se com a prevalência do CDC, por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor, que melhor materializa o desígnio constitucional de proteção ao hipossuficiente. 4. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade, uma vez que a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 5. O atraso de voo, embora não configure dano moral presumido (*in re ipsa*), gera o dever de indenizar quando as circunstâncias do caso concreto – como a longa duração do atraso (quase 15 horas), a perda de conexão e a condição de vulnerabilidade da passageira (pessoa idosa) – ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam ofensa a direitos da personalidade. 6. O valor da indenização por danos morais de R\$ 6.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, estando em consonância com os precedentes da Turma Recursal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Em voos domésticos, o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) resolve-se com a prevalência do CDC, por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor. 2. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 3. O atraso de voo, embora não configure dano moral presumido (*in re ipsa*), gera o dever de indenizar quando as circunstâncias do caso concreto, como a longa duração, a perda de conexão e a condição de vulnerabilidade do passageiro, ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; art. 944 do Código Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 25/09/2023; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 11/09/2023.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10191141420268110001, Relator:

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 28/07/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2026)

No presente caso, a duração de aproximadamente 24 horas e 30 minutos, associada à perda de compromisso profissional, ao pernoite involuntário e à ausência de assistência adequada, excedeu o limite do tolerável. A Ré não apenas deixou de cumprir o horário contratado, mas também transferiu ao consumidor os efeitos de sua falha operacional, sem prestar atendimento capaz de recompor minimamente a situação.

É cabível, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do fato, a extensão do dano e a necessidade de que a reparação não seja insignificante diante da capacidade econômica da fornecedora, sem importar enriquecimento sem causa do(a) Autor(a). Requer-se a fixação do montante em R\$ 12.000,00, ou em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência.

VI. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Os documentos disponíveis demonstram a contratação, o itinerário previsto e a ocorrência do atraso ou cancelamento. As informações relativas à causa interna do evento, aos registros operacionais, à comunicação dirigida ao passageiro e às providências de reacomodação permanecem sob domínio da Ré.

Requer-se, portanto, que a companhia aérea seja compelida a apresentar os registros pertinentes ao voo, incluindo justificativa operacional, histórico de alterações, comunicações encaminhadas ao passageiro, comprovantes de reacomodação e documentos relativos à assistência prestada, na medida necessária à adequada apuração dos fatos.

VII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) o recebimento da presente ação e a citação da Ré para comparecer à audiência, se designada, e apresentar resposta, sob pena dos efeitos processuais cabíveis;
- b) o reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da Ré pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo;
- c) a inversão do ônus da prova, com a determinação para que a Ré apresente os registros e documentos relativos ao atraso ou cancelamento, à sua causa e à assistência fornecida;
- d) a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 1.284,60 a título de danos materiais, acrescido de atualização monetária e juros na forma aplicável;
- e) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 12.000,00, ou em quantia arbitrada por Vossa Excelência;
- f) a condenação da Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, quando cabíveis;

g) a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente documental suplementar, testemunhal e depoimento do representante legal da Ré.

Dá-se à causa o valor de R\$ 13.284,60.

Termos em que,

pede deferimento.

Campinas, 22 de setembro de 2026.

OAB/SP nº